

1500311-12.2021.8.26.0282

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME ROCHA OLIVA

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROMARIO MENDES PEREIRA

Juiz Substituto: Dr(a). GUILHERME ROCHA OLIVA

Vistos.

Romario Mendes Pereira, qualificado nos autos (fls. 7/8), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Vara Única

Rua Major Prado, nº 405, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500311-12.2021.8.26.0282 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-12.2021.8.26.0282

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROMARIO MENDES PEREIRA

Juiz Substituto: Dr(a). GUILHERME ROCHA OLIVA

Vistos.

Romario Mendes Pereira, qualificado nos autos (fls. 7/8), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 05h50min, na Praça do Pedágio localizada na Rodovia Castelo Branco (SP-280), altura do km 208, nesta cidade e Comarca de Itatinga, o réu transportava, entre Estados da Federação, para

entrega a consumo de terceiros, 722 tijolos de substância Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com massa líquida de 482,21kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 90/93). Ao passar pela Praça do Pedágio localizada neste Município, policiais militares rodoviários abordaram o réu, que informou vir de Santo Antônio da Platina/PR e ter como destino a cidade de Sorocaba/SP, onde visitaria uma tia. Em revista veicular, localizaram os tijolos de maconha sobre o banco traseiro, cobertos por um pano, e no porta-malas.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia (fls. 111), arrolando as mesmas testemunhas da acusação. A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fls. 113/114) e o réu foi citado (fls. 120).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em memoriais (fls. 157/165), o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. Na dosimetria da pena, pediu o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação do regime inicial fechado, negando-se ao réu os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

A Defesa, por seu turno (fls. 173/179), pediu a aplicação da pena mínima, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da mesma lei e a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto, facultando-se ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelos seguintes documentos: auto de apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar (fls. 30/34) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 151/153), todos positivos para maconha (*Cannabis sativa* Linnaeus). Foi encontrada a massa líquida de 482,21 kg.

A autoria e a finalidade do tráfico de drogas também estão bem demonstradas.

O policial militar rodoviário André Cristiano de Almeida, ouvido em Juízo, disse que: haviam iniciado a fiscalização naquele local há pouco tempo, o réu foi o segundo ou terceiro veículo a ser abordado. Estava nervoso e foi solicitado que descesse do veículo. Ao descer do carro, os policiais notaram odor característico de maconha. Em fiscalização no interior do veículo, encontraram, sobre o banco traseiro e no porta-malas, grande quantidade de maconha, quase meia tonelada. Foram conduzidos ao plantão de Itatinga. Os policiais que estavam na contenção, quando ele parou para fazer o pagamento da tarifa do pedágio, notaram grande apreensão ainda quando ele pagava, o que motivou a abordagem. A droga estava coberta por um tecido escuro e o veículo tinha vidros escuros, mas foi fácil encontrar a droga, não estava em nenhum compartimento específico, estava no porta-malas e sobre o banco traseiro. O réu disse que pegou o veículo já carregado, no pátio de um posto, em Santo Antônio da Platina, e que o destino seria Sorocaba. O réu receberia, pelo trabalho, a quantia de R\$ 4.500,00. O policial não conhecia o réu, era a primeira vez que o via. O réu não foi violento com os policiais. Não tinham conhecimento, durante a abordagem, de que o réu tinha envolvimento com organização criminosa, a abordagem foi aleatória.

O policial militar rodoviário Emerson Aparecido de Carvalho, ouvido em Juízo, disse que: estavam realizando fiscalização pela praça de pedágio no município de Itatinga, quando o réu chegou na cabine para pagar a tarifa e foi notável certo nervosismo quando ele viu a presença policial. O réu informou que estava vindo de Santo Antônio da Platina, Paraná, e estava indo para a casa de sua tia. Quando o réu desceu do veículo, foi avistado volume coberto no banco traseiro do veículo. Quando o veículo foi revistado, encontraram vários fardos de maconha tanto sobre o banco traseiro, como no porta-malas. Haveria, ainda, um carro que seguia à frente do réu lhe guiando e passando informações por celular e por Walk-talk. A abordagem foi tranquila. O réu demonstrava nervosismo ao ver a equipe, mas não esboçou

reação. A testemunha nunca tinha visto o réu e nunca o tinha abordado, a abordagem foi motivada pelo comportamento do réu, certo nervosismo, mas não sabiam que havia drogas no veículo até depois da abordagem. O réu não era conhecido pelos policiais. Nesse particular, necessário ressaltar que a circunstância de as testemunhas serem policiais ou guardas civis metropolitanos não desqualifica o depoimento se não houver, como no caso não há, demonstração de que, sem nenhum motivo, teriam interesse de prejudicar pessoa inocente. Ademais, sendo agentes do Estado, atos de policiais gozam de presunção de legitimidade, não havendo mínimo indício, no caso, de que teriam agido dolosamente.

Nesse sentido:

"A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis" (TJSP, Apelação nº 1500338- 96.2020.8.26.0583, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/05/2021, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).

"Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP, Apelação nº 0013199-80.2013.8.26.0278, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/06/2018, rel. Des. Grassi Neto).

O réu Romario Mendes Pereira, interrogado em Juízo, afirmou que: trabalhava registrado, mas foi mandado embora e estava passando necessidade. Apareceu a proposta de fazer uma entrega de drogas. Foi de mototáxi de Santo Antônio da Platina/PR até Ourinhos/SP e havia combinado onde encontrar o veículo, com a chave embaixo do pneu. Era instruído sobre o caminho a seguir e a fiscalização, por meio de um rádio. Ia receber R\$ 4.500,00 para fazer o transporte. Não recebeu dinheiro adiantado. O celular e o dinheiro apreendidos já estavam no veículo quando ele achou. Trabalhava na Usina da Calda, cortando cana. É a primeira vez que transporta drogas.

A confissão, feita em Juízo e livre de coação, é válida como prova para a condenação do réu, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'" (TJSP, Apelação nº 0005078-83.2018.8.26.0635, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/07/2020, rel. Des. Lauro Mens de Carvalho).

Pois bem.

O depoimento dos policiais militares é claríssimo no sentido de que o entorpecente foi achado na posse do réu, que o transportava desde o Paraná. Não há, além disso, nenhum indício de que os policiais queiram prejudicar pessoa que sabem ser inocente, ainda mais sendo o réu de fora da cidade e desconhecido deles.

O réu, no interrogatório, confirmou a narrativa contida na denúncia, no sentido de que fazia o transporte das drogas por ter sido contratado para fazê-lo. Receberia o pagamento de R\$ 4.500,00 ao final do itinerário.

Além disso, pela descrição dos policiais, era evidente que o réu sabia o que carregava, haja visto o forte e característico cheiro que a mercadoria exalava.

Inequívoco, portanto, que o réu transportava grande quantidade de drogas. No mais, a finalidade do tráfico de drogas é extraída pela quantidade de entorpecente encontrado (massa líquida de 482,21 kg de maconha), quantidade, em qualquer circunstância, incompatível com o porte de drogas para consumo próprio, somada ao fato de que o réu disse que seria pago pelo transporte das drogas (R\$ 4.500,00), sendo, por isso, impossível a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inviável, também, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de drogas encontrada com o réu (massa líquida de 482,21 kg de maconha), o que indica ao menos algum grau de envolvimento com organização criminosa. Ausente, assim, requisito essencial para a incidência da minorante.

Finalmente, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, pois ainda que o réu tenha dito, em interrogatório, que pegou a droga no município de Ourinhos, já dentro do Estado de São Paulo, ele havia informado à autoridade policial que carregava os entorpecentes desde Santo Antônio da Platina/PR, com destino a Sorocaba/SP (fls. 7). Fica claro, assim, que alterou a versão para buscar se eximir da aplicação da majorante, que, todavia, está comprovada.

É caso, portanto, de condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas circunstâncias e consequências foram aquelas insitas ao crime de tráfico de drogas, assim como o foi a culpabilidade do réu. O réu é primário (fls. 44/45, 105 e 140/141) e trata-se de crime sem vítima específica. Com relação aos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/06, serão considerados na terceira fase da dosimetria. Considerado isso, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, como já fundamentado, o réu é primário. Embora tenha havido confissão espontânea, não é possível, nessa fase da dosimetria, reduzir a pena abaixo do mínimo, tendo em vista a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Permanece, portanto, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, é inviável, como já fundamentado, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu foi flagrado com 482,21 kg de maconha, situação que indica ao menos algum grau de relacionamento com organização criminosa e afasta a aplicação da minorante. É caso, como também já fundamentado, de aplicar a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, aumentando-se a pena de 1/6 (um sexto).

Fixa-se, assim, a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Embora o réu seja primário e a quantidade de pena, se considerada isoladamente, fosse caso para impor o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, do Código Penal), as circunstâncias do crime cometido, notadamente a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, tornam desproporcional a fixação desse regime, sendo caso, na forma do art. 33, § 3º, de fixar o regime inicial fechado,

Tendo em vista não haver informações suficientes sobre a situação econômica do réu e a grande quantidade de dias-multa imposta na condenação, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

Incabível, ainda, em virtude da quantidade de pena imposta, a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, caput e § 2º, do CP).

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Romário Mendes Pereira como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no patamar mínimo.

O réu deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso, pois, a grande quantidade de drogas apreendida indica algum grau de relacionamento com o crime organizado e, como tal, possibilidade de reiteração da conduta criminosa. Desse modo, o estado de liberdade poderia colocar em risco a ordem pública, sendo caso de manter a prisão preventiva na forma do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. No mais, o fato de o réu ser de outro Estado da Federação coloca em risco a devida aplicação da lei penal.

Recomende-se o condenado ao estabelecimento prisional no qual se encontra.

Na forma do art. 63 da Lei nº 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos e utilizados para o tráfico de drogas: i) R\$ 421,00 em dinheiro; ii) celular Motorola - IMEI nº 354127076227977; iii) rádio transmissor Baofeng, Modelo BF777S e iv) automóvel VW/Golf, placas HQA-6177 - Maranhão/MA.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento ao Ministério Público para as providências cabíveis; c) dê-se à droga apreendida a destinação prevista na Lei 11.343/06, autorizando desde já a incineração; d) expeça-se guia de recolhimento definitivo e e) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Itatinga, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA